

DECRETO No. 201**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,****CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante Decreto Legislativo No. 361, de fecha 26 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial No. 81, Tomo No. 435, del 29 de ese mismo mes y año, se emitió la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
- II. Que dentro del texto del referido cuerpo legal, en su Capítulo IV, se desarrolla lo relacionado a las exoneraciones de impuestos, que benefician a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), o las compañías involucradas con la construcción, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico; así como las empresas e industrias que se establezcan dentro del cuadrante indicado en el artículo 2 de dicha Ley.
- III. Que con la finalidad de dotar de los espacios físicos necesarios para la construcción, desarrollo, equipamiento y operación del referido Aeropuerto Internacional del Pacífico, se definieron las áreas necesarias e indispensables para ejecutar esta obra, destacando que, al momento de calificar el valúo de los inmuebles a adquirir, estos respondieran a un estimado comercial y que, a su vez, sean coherentes con el valor que las personas que lo vendan le han estimado.
- IV. Que se ha tenido conocimiento que la mayoría de las personas que están vendiendo sus inmuebles para la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, lo hacen con la finalidad de que los dineros recibidos como producto de esas ventas, puedan disponerlos para la adquisición de otros inmuebles que vengan a sustituir la finalidad o propósito que se le estaba dando al inmueble ya transferido a CEPA.
- V. Que en la práctica, se ha podido constatar que, en gran medida, al establecer los valores de los inmuebles, con los que las personas han vendido a CEPA y se contrastan con los valores a los que estas personas los adquirieron originalmente, se advierte que se podría generar una eventual Ganancia de Capital.
- VI. Que con la finalidad de no ocasionar una afectación que impacte en los recursos que las personas que han vendido a CEPA, recibieron o recibirán, por razones de un gravamen impositivo, como lo es la Ganancia de Capital, se estima necesario, por motivaciones de orden social, no incidir impositivamente a estas personas; por lo que, se vuelve necesario emitir las disposiciones legales para eximir de este gravamen a las citadas operaciones.

POR TANTO,

en uso sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del ministro de Obras Públicas y de Transporte,

DECRETA las siguientes:

**REFORMAS A LA LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL PACÍFICO**

Art. 1.- Adiciónase en el artículo 29, inciso primero, la letra e), de la siguiente manera:

"e) Exonérase del pago del Impuesto a la Ganancia de Capital, a que se refieren los artículos 14 y 42 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, a los propietarios de los inmuebles que los vendan a CEPA y/o al MOPT, siempre que estos inmuebles estén comprendidos dentro del perímetro de delimitación a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley."

Art. 2.- Sustitúyese el artículo 35, por el siguiente:

"Art. 35.- Esta ley es de orden público y especial, por lo que sus efectos se retrotraerán al ocho de mayo del año dos mil veintidós, y priva sobre cualquier otra ley especial o general que la contradiga."

Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN DE HONOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:
distrito de Antiguo Cuscatlán del Municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad, a los veintinueve días del mes de enero de dos mil veinticinco.

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,
PRESIDENTE.

SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA,
PRIMERA VICEPRESIDENTA.

KATHERYN ALEXIA RIVAS GONZÁLEZ,
SEGUNDA VICEPRESIDENTA.

ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ,
PRIMERA SECRETARIA.

REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA,
SEGUNDO SECRETARIO.

REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,
TERCER SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinticinco.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

EDGAR ROMEO RODRÍGUEZ HERRERA,
Ministro de Obras Públicas y de Transporte.